

UZNÁNÍ DLUHU

SMLUVNÍ STRANY

Věřitel: Ing. Filip Starý

Dlužník: Jakub Šimánek

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Výše dluhu: 85 000 Kč

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. ÚČASTNÍCI	str. 3
II. UZNÁNÍ DLUHU	str. 3
III. ZPŮSOB A TERMÍN SPLACENÍ	str. 3
V. PŘÍMÁ VYKONATELNOST (EXEKUČNÍ DOLOŽKA)	str. 4
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 4

PREAMBULE

Toto uznání dluhu (dále jen „listina“) je sepsáno podle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Uznáním dluhu se promlčecí doba obnovuje a počíná běžet nová desetiletá promlčecí lhůta ode dne uznání (§ 639 OZ).

Datum sepsání listiny: 15. 7. 2026

I. ÚČASTNÍCI

Věřitel: Ing. Filip Starý, nar./IČO: 22. 4. 1968, bytem/sídlo: Vinohradská 30, Praha 2, 120 00

Dlužník: Jakub Šimánek, nar./IČO: 16. 6. 1990, bytem/sídlo: Korunní 7, Praha 2, 120 00

II. UZNÁNÍ DLUHU

Dlužník tímto výslovně uznává co do důvodu i výše, že dluží věřiteli peněžitou částku ve výši 85 000 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc).

Dluh vznikl z titulu: neuvedeno (dne neuvedeno).

Na dlužnou jistinu se sjednává úrok z prodlení ve výši 5 % p.a. ode dne neuvedeno.

Dlužník prohlašuje, že dluh existuje, jeho výše ke dni sepsání listiny je správná a že mu ke dni sepsání nejsou známy pohledávky vůči věřiteli způsobilé k započtení (§ 1982 OZ), kterými by byl oprávněn výši uznaného dluhu snížit.

III. ZPŮSOB A TERMÍN SPLACENÍ

Dlužník se zavazuje uhradit celou dlužnou částku nejpozději dne 30. 9. 2026 jednorázově.

Při prodlení s úhradou sjednané splátky nebo celkové dlužné částky je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Věřitel je oprávněn prohlásit celý zbývajícím dluh za okamžitě splatný, prodlí-li dlužník s úhradou déle než 30 dnů.

V. PŘÍMÁ VYKONATELNOST (EXEKUČNÍ DOLOŽKA)

Dlužník výslovně souhlasí s tím, aby toto uznání dluhu bylo na výzvu věřitele sepsáno formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti podle § 71b zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád. Tato listina sama o sobě přímou vykonatelnost nezakládá; tu zakládá až notářský zápis pořízený dle tohoto ujednání.

Dlužník se zavazuje dostavit se k notáři určenému dohodou stran (popř. zvolenému věřitelem) do 30 dnů od písemné výzvy věřitele a poskytnout součinnost potřebnou k sepsání notářského zápisu, včetně předložení dokladu totožnosti a podkladů osvědčujících existenci a výši dluhu.

Nedostaví-li se dlužník bez vážného důvodu nebo neposkytne-li součinnost ve lhůtě dle předchozího odstavce, je věřitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na pořízení zápisu a sjednání náhradního termínu.

Na základě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti je věřitel oprávněn navrhnout exekuci pro vymození pohledávky bez nutnosti předchozího nalézacího soudního řízení (§ 274 odst. 1 písm. e) o. s. ř.). Nedojde-li k sepsání notářského zápisu, není dotčeno právo věřitele uplatnit pohledávku v běžném soudním řízení.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato listina se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech; věřitel a dlužník obdrží po jednom stejnopisu.

Tato listina je sama o sobě závazná a není podmíněna splněním žádné jiné podmínky. Dílčí plnění dluhu tuto listinu neruší a nemá vliv na platnost uznání zbývajících částí dluhu.

Neplatnost jednotlivého ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení listiny.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Platební neschopnost ani finanční obtíže dlužníka nepředstavují okolnost vyšší moci a nezavazují dlužníka povinnosti uhradit uznaný dluh.

Změny a doplnění této listiny jsou platné pouze ve formě písemného, číslovaného a oběma stranami podepsaného dodatku.

VII. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

VĚŘITEL

(vlastnoruční podpis)

DLUŽNÍK

Smlouva nabývá platnosti podpisem věřitele a dlužníka. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO UZNÁNÍ DLUHU

- Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti pořídte včas — bez něj nemá listina exekuční titul.
- Uschovejte podklady prokazující existenci a výši dluhu (faktury, smlouvy, korespondenci).
- Splátky dokladujte (výpisy, příjmové doklady) — slouží jako důkaz plnění.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO UZNÁNÍ DLUHU:

- Výše dluhu, jeho právní důvod a datum vzniku jsou jednoznačné
- Splatnost / splátkový režim je dohodnut
- Pokud má být sepsán notářský zápis, je termín určen
- Dlužník potvrdil, že nemá známé pohledávky k započtení